

Modifiant l'Arrêté N° 137/CAB/PM/ARMP du 24 juillet 2017 portant liste des pièces à fournir par les soumissionnaires/candidats pour être éligibles aux marchés publics et délégations de service public.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

- Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;
- Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Vu la directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Vu la loi n°2011-20 du 08 aout 2011, déterminant l'organisation générale de l'administration civile d l'Etat et fixant ses missions ;
- Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011, portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des délégations de service public au Niger ;
- Vu le décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2014-070/PRN/MF du 12 février 2014, déterminant les missions et l'organisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers et fixant les attributions des Contrôleurs des Engagements Financiers ;
- Vu le décret n° 2016-161/PRN du 2 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le décret n° 2016-164/PRN du 11 avril 2016, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;
- Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Délégués ;
- Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018-476/PM du 09 juillet 2018 ;

- Vu le décret n° 2016-641/PRN/PM du 1^{er} décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;
- Vu le décret n° 2018-495/PRN/PM du 20 juillet 2018, portant réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée au Niger ;
- Vu le décret n° 2018/496/PRN/PM du 20 juillet 2018, portant code d'éthique et de déontologie des marchés publics et des délégations de service public ;
- Vu le décret n° 2019-194/PM du 15 avril 2019, portant réorganisation et attributions des Services du Premier Ministre ;

ARRÊTE :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Les articles 6 et 7 de l'Arrêté N° 137/CAB/PM/ARMP du 24 juillet 2017 portant liste des pièces à fournir par les soumissionnaires/candidats pour être éligibles aux marchés publics et délégations de service public sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 6 (nouveau) : Tout candidat à un marché public doit justifier qu'il remplit les critères d'éligibilité requis en fournissant la preuve qu'il satisfait aux obligations prescrites par la réglementation en vigueur.

A cette fin, il doit joindre les pièces administratives ci-après :

- 1) un certificat d'agrément délivré par l'administration compétente au cas où la nature de la prestation l'exige ou une attestation d'inscription à un ordre pour les professions qui y sont soumises;
- 2) une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois(3) mois à la date limite de remise des offres/propositions pour les soumissionnaires nationaux. Les soumissionnaires relevant de l'espace communautaire et les étrangers doivent joindre, selon le cas, soit une attestation de non double imposition, soit une attestation d'engagement à payer par retenue à la source l'impôt sur les bénéfices des non-résidents, délivrés par les services fiscaux nationaux ;
- 3) une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l'Autorité chargée de la Régulation des Marchés Publics datant de moins de six (6) mois à la date limite de remise des offres/propositions pour les entreprises de l'espace UEMOA.

Toutefois, cette liste peut être allégée en fonction du mode de passation utilisé (Achat sur simple facture, Demande de Renseignement et de Prix et Demande de Cotation).

Article 7 (nouveau) : La liste des pièces administratives à fournir doit être expressément définie dans le dossier d'appel à la concurrence.

Lorsque la nature de la prestation le requiert, les pièces administratives ci-dessous indiquées sont fournies par l'attributaire provisoire avant la signature du contrat :

- 1) l'attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation de paiements délivrée par les Juridictions compétentes et datant de moins de trois (3) mois;
- 2) l'attestation de l'Inspection du Travail et de la CNSS datant de moins de trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de la réglementation du travail et à jour dans le paiement de ses cotisations.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et les Autorités Contractantes sont chargées chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

SIGNE : LE PREMIER MINISTRE

BRIGI RAFINI



MME YAHAYA SAADATOU MALAM BARMOU

Ampliations :

CAB/PRN.....	1
CAB/PM.....	1
SGG/JO.....	1
Tous Ministères.....	37
Archives Nat.....	1